



PENETAPAN

Nomor 950/Pdt.P/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut :

AYU KRISTINA DEWI, tempat & tanggal lahir: Denpasar, 27-09-1981, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Hindu, alamat / tempat tinggal : Br. Link. Den Yeh Peguyangan Kaja Denpasar, Kel. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. I MADE KADEK ARTA, S.H., CLA. 2. I KOMANG GEDE SUTIAWAN, S.H., 3. I NYOMAN ARYA MUGI RAHARA, S.H. dan 4. FITRAH PUSPAWAHYU HELIYANA, S.H.** Para Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di "KANTOR ADVOKAT / PENASEHAT HUKUM I MADE KADEK ARTA, SH. & REKAN" yang beralamat di Jalan Karang Sari No. 1, Desa Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, Kota Denpasar, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 November 2025, No. 5098/Daf/2025, selanjutnya disebut "**PEMOHON**".

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mendengar permohonan dari Pemohon ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat - surat diajukan dipersidangan berkaitan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register Nomor 950/Pdt.P/2025/PN. Dps, pada tanggal 8 Desember 2025 mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama I NYOMAN SUSILA pada tanggal 27 Maret tahun 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor 413 /K.JB/2007 tanggal 19 Juni 2007;

1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 950/Pdt P/2025/PN.Dps



2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- 1) Ni Putu Mira Laksmi Dewi, lahir di Denpasar pada 16-08-2007
- 2) Ni Kadek Intan Okta Maharani, lahir di Denpasar pada 24-10-2010
- 3) Ni Komang Kaila Trisnayanti, lahir di Denpasar pada 25-09-2019

3. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 suami pemohon telah meninggal dunia di Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-10022021-0017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencacatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 11 Februari 2021;

4. Bahwa setelah suami pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan pemohon, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengajukan kredit untuk proses administrasi dan perpindahan hak jaminan kredit tersebut, diperlukan adanya penetapan wali dan izin dari Pengadilan Negeri;

6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan pemohon sebagai wali dari anak tersebut agar dapat mewakili dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan kredit tersebut dan Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama NI PUTU MIRA LAKSMI DEWI dan NI KADEK INTAN OKTA MAHARANI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon:

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya tersebut dan setelah dibacakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan bukti surat – surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5171044405820007, tanggal 3 Januari 2024, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171041901210003, tanggal 20 Mei 2021, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 413/K.JB/2007, tanggal 19 Juni 2007, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-10022021-0017, tanggal 11 Februari 2021, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1242/Ist.JB/2008, tanggal 29 Juli 2018, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 5171-LT-27072012-0047, tanggal 30 Juli 2012, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No 5171-LU-25102019-0018, tanggal 28 Oktober 2019, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 05635, tanggal 23 Maret 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Jaminan Kredit tanggal 17 Desember 2025, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa potokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 berupa potokopi dari potokopi tanpa memperlihatkan surat aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon melalui kuasanya juga mengajukan Saksi – Saksi di persidangan, yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Putu Yuli Widya Astuti, S.Ag.** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan wali atas anak-anaknya yang masih dibawah umur terkait Pemohon akan pengajuan kredit di BPR Urip Kalantas;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon pernah menikah dengan almarhum I Nyoman Susila sebagai suami istri sekitar tahun 2007;

3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 950/Pdt P/2025/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Alm. I Nyoman Susila, Pemohon ada memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Ni Putu Mira Laksmi Dewi, lahir di Denpasar pada 16-08-2007, Ni Kadek Intan Okta Maharani, lahir di Denpasar pada 24-10-2010, Ni Komang Kaila Trisnayanti, lahir di Denpasar pada 25-09-2019 ;
- Bahwa kemudian Almarhum I Nyoman Susila meninggal dunia tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Alm. I Nyoman Susila ada memiliki tanah yang terletak di Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan luas tanah tersebut sekitar 200 M2;
- Bahwa sekarang tanah tersebut mau dijaminkan di bank BPR Urip Kalantas, namun sebelumnya sudah dijaminkan di Bank BRI, dan sekarang akan ditek-ofer kredit ke BPR Urip Kalantas, dimana sisa hutang yang di Bank BRI akan dilunasi dulu dan setelah lunas baru akan diajukan kredit lagi di BPR Urip Kalantas ;
- Bahwa tujuan Pemohon pindah kredit dari Bank BRI ke Bank BPR Urip Kalantas agar bisa memperoleh kredit yang lebih banyak ;
- Bahwa terkait dengan dijaminkan tanah tersebut, anak-anak Pemohon setuju karena untuk mengembangkan usaha Laundry yang selama ini sudah punya 1 usaha Laundry, dan akan menambah cabang usaha Laundry lagi, karena anak pertama pemohon (Ni Putu Mira Laksmi Dewi) sudah tamat sekolah, dan akan membuka cabang usaha Laundry lagi;
- Bahwa tanah yang akan dijaminkan tersebut adalah tanah yang diperoleh saat perkawinan Pemohon dengan alm. I Nyoman Susila, dan itu merupakan harta gono gini yang diperoleh Pemohon dengan almarhum suaminya ;
- Bahwa tanah tersebut, semenjak suami Pemohon meninggal sudah beralih atas nama anak-anak Pemohon dan juga atas nama I Wayan Sudarna (kakak Almarhum I Nyoman Susila);
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap tanah tersebut untuk dijadikan jaminan kredit tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi I Gede Gatot Eka Prayitna dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 950/Pdt P/2025/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini terkait dengan Pemohon mengajukan permohonan wali atas anak-anaknya yang masih dibawah umur terkait Pemohon akan pengajuan kredit di BPR Urip Kalantas;
- Bahwa dulu Pemohon pernah menikah dengan almarhum I Nyoman Susila sebagai suami istri sekitar tahun 2007;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Alm. I Nyoman Susila, Pemohon ada memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Ni Putu Mira Laksmi Dewi, lahir di Denpasar pada 16-08-2007, Ni Kadek Intan Okta Maharani, lahir di Denpasar pada 24-10-2010, Ni Komang Kaila Trisnayanti, lahir di Denpasar pada 25-09-2019 ;
- Bahwa Almarhum I Nyoman Susila meninggal dunia tanggal 5 Januari 2021 karena mengalami sakit ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Alm. I Nyoman Susila ada memiliki tanah yang terletak di Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan luas tanah tersebut sekitar 200 M2;
- Bahwa sekarang tanah tersebut mau dijaminkan di bank BPR Urip Kalantas, namun sebelumnya sudah dijaminkan di Bank BRI, dan sekarang akan diteke-ofor kredit ke BPR Urip Kalantas, dimana sisa hutang yang di Bank BRI akan dilunasi dulu dan setelah lunas baru akan diajukan kredit lagi di BPR Urip Kalantas
- Bahwa tujuan Pemohon pindah kredit dari Bank BRI ke Bank BPR Urip Kalantas agar bisa memperoleh kredit yang lebih banyak ;
- Bahwa terkait dengan dijaminkan tanah tersebut, anak-anak Pemohon setuju karena untuk mengembangkan usaha Laundry yang selama ini sudah punya 1 usaha Laundry, dan akan menambah cabang usaha Laundry lagi, karena anak pertama pemohon (Ni Putu Mira Laksmi Dewi) sudah tamat sekolah, dan akan membuka cabang usaha Laundry lagi;
- Bahwa tanah yang akan dijaminkan tersebut adalah tanah yang diperoleh saat perkawinan Pemohon dengan alm. I Nyoman Susila, dan itu merupakan harta gono gini yang diperoleh Pemohon dengan almarhum suaminya ;
- Bahwa tanah tersebut, semenjak suami Pemohon meninggal sudah beralih atas nama anak-anak Pemohon dan juga atas nama I Wayan Sudarna (kakak Almarhum I Nyoman Susila);

5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 950/Pdt P/2025/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap tanah tersebut untuk dijadikan jaminan kredit tidak ada yang keberatan karena untuk mengembangkan usaha Laundry yang akan dikelola oleh anak pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Kuasa Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal kompetensi pengadilan, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (voluntair) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK : 5171044405820007, tanggal 3 Januari 2024 atas nama AYU KRISTINA DEWI diberi tanda bukti P-1 dan yang dikuatkan berupa Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor No. 5171041901210003, tanggal 20 Mei 2021 sebagaimana dalam bukti P-2, diketahui ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di BR.LINK. Den Yeh Peguyangan Kaja Denpasar, Kelurahan Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang masih dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili permohonan ini;

6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 950/Pdt P/2025/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah Pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan hukum dari anak-anak yang bernama Ni Putu Mira Laksmi Dewi, lahir di Denpasar pada 16-08-2007, Ni Kadek Intan Okta Maharani, lahir di Denpasar pada 24-10-2010 dan Ni Komang Kaila Trisnayanti, lahir di Denpasar pada 25-09-2019 masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewakili kepentingan hukum bagi anak-anak yang masih dibawah umur, maka disebut dengan perwalian. Bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali, kemudian dalam pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Jadi menurut ketentuan pasal 50 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah: a. anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun). b. anak-anak yang belum kawin. c. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua d. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali. e. perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenal ada 3 (tiga) macam perwalian yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama (diatur dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 354 Kitab Undang undang Hukum Perdata);
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta sendiri (diatur dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim (diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian I tentang kebelumdewasaan menyebutkan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Selanjutnya didalam pasal 330 ayat (3) menyatakan "Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini";

7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 950/Pdt P/2025/PN.Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1242/Ist.JB/2008, tanggal 29 Juli 2018, diberi tanda P-5 ;Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 5171-LT-27072012-0047, tanggal 30 Juli 2012, diberi tanda P-6, Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No 5171-LU-25102019-0018, tanggal 28 Oktober 2019, diberi tanda P-7 dari anak anak yang bernama Ni Putu Mira Laksmi Dewi, lahir di Denpasar pada 16-08-2007, Ni Kadek Intan Okta Maharani, lahir di Denpasar pada 24-10-2010 dan Ni Komang Kaila Trisnayanti, juga berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi **Putu Yuli Widya Astuti, S.Ag dan I Gede Gatot Eka Prayitna** diperoleh fakta hukum bahwa benar anak Pemohon yang bernama Ni Putu Mira Laksmi Dewi, lahir di Denpasar pada 16-08-2007, Ni Kadek Intan Okta Maharani, lahir di Denpasar pada 24-10-2010 dan Ni Komang Kaila Trisnayanti adalah anak kandung dari almarhum I Nyoman Susila yang meninggal dunia tanggal 5 Januari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-10022021-0017, tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Alm I Nyoman Susila telah menikah sah dan tercatat dalam administrasi negara berdasarkan Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 413/K.JB/2007, tanggal 19 Juni 2007 dan bahwa secara hukum bahwa anak ketiga anak pemohon tersebut yaitu Ni Putu Mira Laksmi Dewi, lahir di Denpasar pada 16-08-2007, Ni Kadek Intan Okta Maharani, lahir di Denpasar pada 24-10-2010 dan Ni Komang Kaila Trisnayanti adalah anak kandung dari almarhum I Nyoman Susila meninggal dunia tanggal 5 Januari 2021 belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin yaitu sebagaimana pengertian dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata / BW, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan hak-hak keperdataannya dibutuhkan adanya wali (Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdata/BW);

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan anak-anak Pemohon untuk kelangsungan biaya hidup dan biaya pendidikan anak anak Pemohon, sehingga Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anak ketiga anak Pemohon yang belum dewasa bersama sama dengan kakak Alm I Nyoman Susila yang bernama I Wayan Sudarna untuk pindah kredit dari Bank BRI ke Bank BPR Urip Kalantas agar bisa memperoleh kredit yang lebih banyak dan terkait dengan dijaminkan tanah tersebut, anak-anak Pemohon setuju karena untuk mengembangkan usaha Laundry yang selama ini sudah punya 1 usaha Laundry, dan akan menambah cabang usaha Laundry lagi, karena anak pertama pemohon (Ni Putu Mira Laksmi Dewi) sudah

8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 950/Pdt P/2025/PN.Dps



tamat sekolah, dan akan membuka cabang usaha Laundry lagi dimana jaminan atas kredit tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No 05635, tanggal 23 Maret 2023, diberi tanda P-8 dan Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Jaminan Kredit tanggal 17 Desember 2025, diberi tanda P-9

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi wali tersebut karena anak-anak tersebut belum dewasa atau belum cakap bertindak secara hukum maka diperlukan wali yang berhak mewakili kepentingan anak tersebut untuk dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan ayat (1) : anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, ayat (2) : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun adalah anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa demikian pula dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana yang dimaksud dengan Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Pemohon memenuhi syarat dan beralasan hukum ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak tersebut maupun dalam pengelolaan terhadap harta bendanya, sehingga cukup beralasan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak bernama Ni Putu Mira Laksmi Dewi, lahir di Denpasar pada 16-08-2007, Ni Kadek Intan Okta Maharani, lahir di Denpasar pada 24-10-2010 ;

9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 950/Pdt P/2025/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah menurut hukum Pemohon sebagai wali berhak untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan pindah kredit dari Bank BRI ke Bank BPR Urip Kalantas agar bisa memperoleh kredit yang lebih banyak semata-mata demi kepentingan ahli waris atas bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik No 05635, tanggal 23 Maret 2023, diberi tanda P-8 dan Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Jaminan Kredit tanggal 17 Desember 2025, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pemohon telah dinyatakan sebagai wali bagi anak tersebut yang masih dibawah umur (Perwalian menurut undang-undang / Wettelijke Voogdij), sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak tersebut demi terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Bahwa berkenaan dengan kedudukannya sebagai wali, maka Pemohon memiliki kewenangan untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan serta menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan mereka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tugas utama Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari yurisdiksi Voluntair maka maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Penetapan ini;

10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 950/Pdt P/2025/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 330, Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari anak yang bernama Ni Putu Mira Laksmi Dewi, lahir di Denpasar pada 16-08-2007, Ni Kadek Intan Okta Maharani, lahir di Denpasar pada 24-10-2010 ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2026 oleh Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 950/Pdt.P/2025/PN.Dps. tanggal 8 Desember 2025 penetapan mana pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2026 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Made Diartika, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

I Made Diartika, S.H.

Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Proses.	Rp100.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
3. PNBP relaas panggilan	Rp 10.000,00
4. Baiya Penggandaan.....	Rp 40.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah : -----	Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)